



Justicia Constitucional Plural en Bolivia

Un análisis estructurado desde la
Constitución, el CPCo y la
Jurisprudencia del TCP.

Facilitador: Dr. David Ticona Balboa

Módulo Especializado en Derecho Constitucional
Gestión Académica 2024

Igual Jerarquía Constitucional

Plurinacionalidad

Reconocimiento de la existencia precolonial y el derecho irrenunciable a la libre determinación, autonomía y autogobierno de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (Art. 2 CPE).

Prohibición absoluta de subordinación. El constituyente busca la coexistencia de sistemas en estricta igualdad de condiciones (Art. 179.II CPE).

Pluralismo Jurídico Igualitario

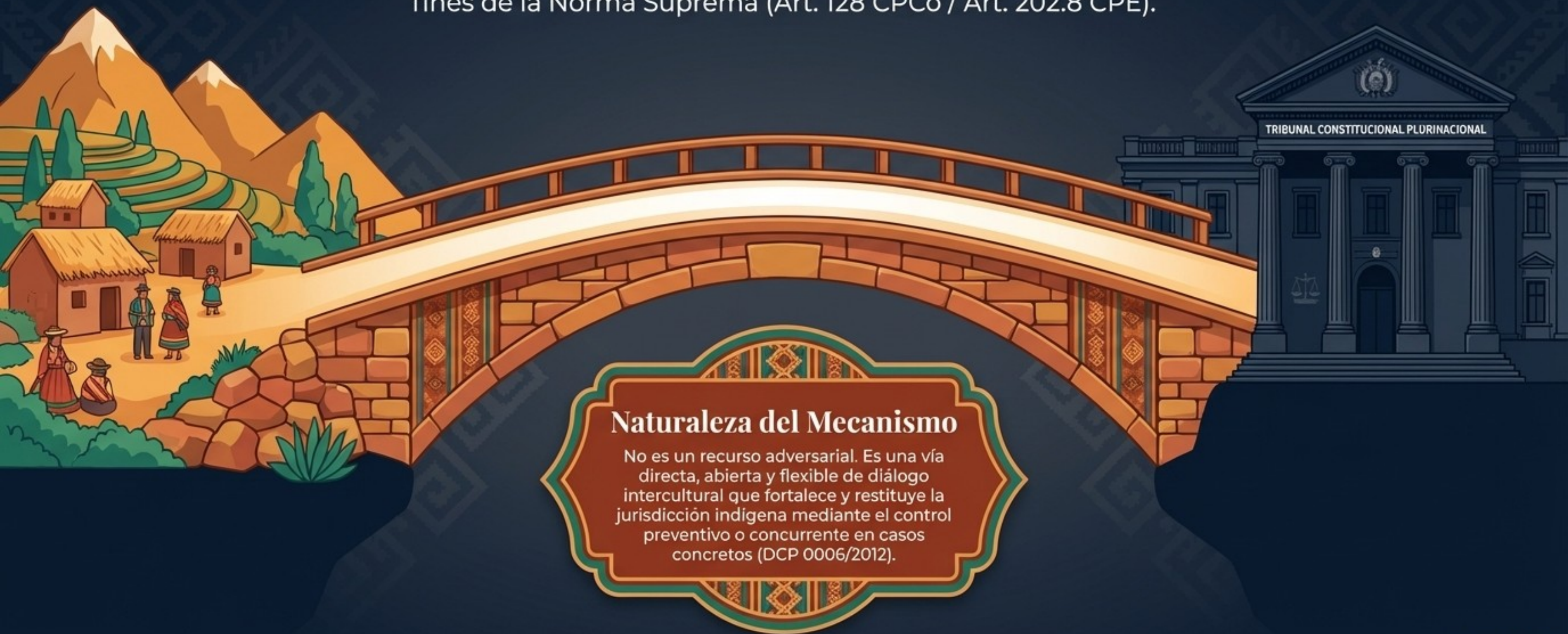
Coexistencia dentro del territorio de diferentes sistemas jurídicos, con sus propias normas, instituciones y procedimientos, basados en lógicas distintas a la occidental (SCP 0300/2012).



El ejercicio de la JIOC es un derecho fundamental de las colectividades (SCP 0017/2015). Ambas jurisdicciones operan con autonomía, pero ambas encuentran su límite absoluto en el respeto a la vida, la defensa y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Art. 190.II CPE).

Consultas de Autoridades de la JIOC

Mecanismo de control plural y dialógico instituido para garantizar que las normas y procedimientos propios guarden estricta conformidad con los principios, valores y fines de la Norma Suprema (Art. 128 CPCo / Art. 202.8 CPE).



Naturaleza del Mecanismo

No es un recurso adversarial. Es una vía directa, abierta y flexible de diálogo intercultural que fortalece y restituye la jurisdicción indígena mediante el control preventivo o concurrente en casos concretos (DCP 0006/2012).

El Tejido Constitucional: Procedimiento de Consultas de Autoridades de la JIOC

Cuándo y Quiénes

Se activa ante dudas fundamentadas sobre la constitucionalidad de normas indígenas aplicadas a un caso concreto.

Solo están legitimadas las Autoridades de la JIOC que estén conociendo el caso específico (Art. 129 CPCo).

Remisión al TCP

Recepción en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

La Comisión de Admisión tiene un plazo estricto de un (1) día para remitir los antecedentes a la Sala Especializada (Art. 130 CPCo).

Resolución Intercultural

La Sala Especializada emite la Declaración Constitucional en un plazo máximo de treinta (30) días, traducida al idioma de la Nación o Pueblo consultante, si corresponde.

Contenido Estricto (Art. 131 CPCo)

Datos completos de la Nación o Pueblo y autoridad consultante.

Hechos y circunstancias del caso, detallando el carácter consuetudinario de la norma.

Autorización orgánica de la institución política (si es órgano colectivo).

Explicación clara de la duda de constitucionalidad.

Flexibilidad Intercultural (DCP 0006/2012)

Excepción a las Formalidades Comunes (Art. 24 CPCo)

La justicia plural exige eliminar ritualismos. La presentación puede ser oral o escrita. Si es oral, la Secretaría General del TCP debe levantar un acta plasmando la voluntad de la autoridad originaria, sin exigir patrocinios ni formalismos occidentales excluyentes.

Efecto Vinculante Limitado

Carácter vinculante y obligatorio EXCLUSIVAMENTE para la autoridad consultante de la Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino en el caso particular (Art. 132 CPCo).

Declaración Constitucional Plurinacional

Límite Jurisdiccional

El TCP determina la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma originaria frente a la CPE. El Tribunal NO emite pronunciamiento sobre los hechos del caso concreto, respetando la autonomía de decisión de la JIOC (DCP 0002/2016).

Acción Popular: El Escudo de lo Colectivo

Garantía constitucional diseñada para proteger a grupos no individualizados (Art. 68 CPCo).





Legitimación Activa (El Arquero)

Capacidad amplia para demandar (Art. 69 CPCo):

Cualquier persona natural o jurídica.

Representantes de una colectividad.

Ministerio Público y Defensoría del Pueblo (con carácter obligatorio si conocen el hecho).

Procuraduría General del Estado.



La Vulneración

Actos u omisiones ilegales que violen o amenacen derechos transindividuales.



Legitimación Pasiva (El Blanco)

Contra quién se dirige:

Autoridades públicas o personas particulares responsables de la amenaza o vulneración del patrimonio, espacio, seguridad o medio ambiente.



Reglas Procesales Excepcionales (El Reloj)

Naturaleza Directa: NO requiere agotar vías previas administrativas ni judiciales.

Ausencia de Caducidad: Puede interponerse en cualquier momento, durante todo el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos colectivos (Art. 70 CPCo).



Efectos de la Sentencia (El Martillo)

Si se concede la tutela, la autoridad judicial ordenará:

La anulación inmediata de los actos ilegales que causen la lesión.

El cumplimiento forzoso e inmediato de los deberes u obligaciones omitidas por las autoridades o particulares.

Acción de Libertad

La garantía suprema e inmediata ante el peligro.

Objeto de Protección

Diseñada exclusivamente para tutelar el derecho a la vida, la integridad física, y la libertad personal o de locomoción ante persecuciones, procesamientos o privaciones de libertad ilegales.



Triple Característica Procesal

Inmediatez: Tramitación urgente y prioritaria por encima de cualquier otra causa.

Informalidad: No requiere abogado patrocinante, formalismos estrictos, ni poder notariado. Puede interponerse de forma oral.

Sumariedad: Procedimiento brevísimo orientado a la restitución inmediata del derecho.

Acción de Amparo Constitucional

La garantía de cierre contra actos u omisiones ilegales o indebidas.



Objeto de Protección

Protege todos los demás derechos fundamentales reconocidos en la CPE y bloque de constitucionalidad que NO estén cubiertos por las acciones de Libertad, Privacidad o Popular.



El Principio de Subsidiariedad

Exige el agotamiento previo de todas las vías legales, administrativas o jurisdiccionales idóneas.

Aplicación en la JIOC (SCP 0909/2024-S3)

Si el conflicto surge dentro de la jurisdicción indígena, las partes deben agotar previamente las instancias de "reconsideración" o reclamo ante las autoridades originarias o sindicales superiores antes de acudir al Amparo.

Acción de Cumplimiento

Garantizando la eficacia del ordenamiento jurídico.



Objeto: Activar la jurisdicción constitucional para garantizar la ejecución y cumplimiento de normas constitucionales o legales cuando autoridades o servidores públicos omiten su deber (renuencia).

Diferencia Clave

A diferencia del Amparo, la Acción de Cumplimiento **NO** tiene por finalidad directa proteger derechos subjetivos individuales, sino tutelar el "orden jurídico objetivo" — obligando a que las instituciones actúen conforme a sus mandatos normativos expresos.

El Escudo Constitucional: Cuadro Comparativo de Acciones

Acción Constitucional	Bien Jurídico Protegido (Objeto)	Requisito de Subsidiariedad	Formalidad Procesal
Acción Popular	Derechos Colectivos y Difusos (Ambiente, Patrimonio).	NO. Es de carácter directo.	Requiere patrocinio y formalidades básicas.
Acción de Libertad	Vida, Integridad, Libertad de Locomoción.	Excepcional (Solo si hay vías de protección inmediata).	NINGUNA. Informal, oral, sin abogado.
Amparo Constitucional	Resto de Derechos Fundamentales.	Sí. Obligatorio agotar vías previas (Incluso en la JIOC).	Estricta. Cumplimiento del Art. 24 CPCo.
Acción de Cumplimiento	Orden Jurídico Objetivo (Deberes omitidos).	Sí. Requiere renuencia demostrada.	Estricta. Cumplimiento formal.

El Ecosistema Completo de la Justicia Plural

Unidad en la Diversidad Constitucional

La verdadera Justicia Constitucional Plural en el Estado Plurinacional no opera aislando sistemas, sino **tejiéndolos**. Exige el reconocimiento irrestricto de la **Igual Jerarquía** y la complementariedad a través de las **Consultas JIOC**, al mismo tiempo que garantiza un vigoroso **Sistema de Acciones Defensoriales** (Libertad, Amparo, Popular, Cumplimiento) que asegura que el ecosistema entero respete el límite supremo: la vida, la dignidad y los Derechos Humanos.

"La pluralidad jurídica cobra sentido a partir de la coordinación y cooperación, encontrando unidad en el respeto a los derechos fundamentales." (SCP 0300/2012)

